

1523890-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... que se trata de crimes de roubo, intrinsecamente graves, sendo os roubos qualificado, em concurso de delitos, e sofrendo as vítimas agressões que levaram a efetivos ferimentos, não se coadunando o delito grave de roubo, ainda que impróprio, nessas circunstâncias concretas, com regime outro que não o mais severo de lei. Não poderá recorrer em liberdade, pelos mesmos motivos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523890-20.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1523890-20.2022.8.26.0228

Controle nº 1262/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

SANDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR

Aos 08/12/22, às 15h, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu SANDRO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR (preso no CDP de Belém I) e o seu defensor, Dr. Fábio Henrique Ribeiro Leite - OAB/SP193003. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida da testemunha Alan, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A ação é procedente, uma vez que as provas produzidas durante a instrução criminal corroboraram por completo a acusação contida na inicial acusatória. De fato, as vítimas reconheceram o réu com certeza absoluta como sendo um dos autores do delito. Ao serem ouvidas em Juízo afirmaram que estavam em uma festa nas ruas do centro da cidade, quando o réu e outros indivíduos cercaram as vítimas e subtraíram seus celulares. Quando a vítima Pedro reagiu, o réu negou estar com o celular e seus comparsas passaram a agredir as vítimas, enquanto o réu se evadia do local. Policiais que efetuavam a segurança foram informados do ocorrido e conseguiram deter o réu, o qual foi reconhecido pelas vítimas, tendo sido encontrado o celular da vítima Pedro em seu poder, conforme também confirmou em Juízo o policial Bruno em seu depoimento nesta data. Por seu turno o réu, quando interrogado na fase

judicial, negou a prática do delito de roubo, apresentando versão que não encontra respaldo nos elementos de prova trazidos aos autos. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que SANDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR seja CONDENADO nos termos da denúncia, aplicando-se pena no mínimo legal, dada sua primariedade, fixando-se o regime semi aberto para início de seu cumprimento. Pela defesa foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. SANDRO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros cinco indivíduos até o momento não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida por gestos, palavras e presença dos agentes, um celular da marca Apple, modelo XR, de propriedade da vítima Pedro Henrique Silveira Gaia, e um celular da marca Apple, modelo Iphone 12, de propriedade da vítima Leandro Souza Marques, e empregou violência física contra estas vítimas, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a detenção da coisa para si. O réu foi preso em flagrante. Citado, apresentou defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foram ouvidas as duas vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia. Em razões finais orais, pugnou o Ministério Público pela condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios outros postos neste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade dos delitos de roubos restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e ainda pela prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que o réu é mesmo um dos roubadores. Em seu interrogatório judicial, o réu disse que estava em uma festa de rua e não roubou o celular. Viu as vítimas sobre mureta no meio da avenida. Viu ainda quatro indivíduos furtarem o celular da vítima, e o celular passou de mão em mão e chegou até a posse do interrogando, que colocou o celular no bolso. A vítima se aproximou e pediu para devolver o celular. Assustou-se e não devolveu, correndo. Não viu agressão contra a vítima. Na polícia, calou-se, não desejando defender-se desde logo, em conduta, in casu, sintomática de responsabilidade. A denúncia procede claramente. As vítimas reconheceram o réu, com certeza, como sendo um dos assaltantes, com perfilhamento, em juízo. Leandro relatou que estava com seu amigo Pedro, em festa na rua, e ambos foram roubados. Anotou que o réu e mais cerca de cinco indivíduos pegaram o celular do bolso de Pedro e também o celular do próprio declarante. Houve repasse do celular de Pedro do indivíduo que o tomou dessa vítima para outro indivíduo, justamente o ora réu. Logo após a subtração houve violência contra as vítimas. Momentos depois nova violência contra Pedro. Seu celular não foi recuperado, mas o de Pedro foi recuperado em poder do réu. Teve arranhões leves e Pedro cortou os lábios, havendo sangramento e necessidade de cuidado médico. Anotou que o réu estava junto com os demais e foi um dos que cercaram as vítimas. Disse que também houve agressão por parte do réu, em relação a Pedro. Não lembra se fez reconhecimento formal na delegacia. A vítima Bruno disse que um indivíduo puxou seu celular e o repassou ao réu. Pediu o celular de volta ao réu, e ele negou que estivesse com o aparelho, mas após o celular foi encontrado justamente com o imputado. Asseverou que após o réu negar que estava com o celular, começaram os indivíduos que estavam com ele uma confusão, havendo agressão contra a vítima Leandro, e após essa agressão é que o réu saiu do local. Confirmou que houve violência, com soco contra a outra vítima, e também houve agressão contra o próprio declarante, e nesse momento o réu já tinha saído do local. Anotou que o réu participou dos roubos, mas não agrediu. Por fim, a testemunha Bruno disse que havia festa na rua e pessoas disseram sobre roubo de celular, passando características de roupas. Abordaram o réu, que convergia com as características passadas. Depois chegou a vítima e reconheceu de imediato o réu, dizendo que houve agressão, ferindo-se, tendo sido tomado seu celular. Encontrou o celular da vítima na posse do réu. A prova colhida indica a procedência da ação, nos termos já indicados. Houve confissão judicial parcial de que o celular

subtraído acabou nas mãos do próprio acusado, que não o devolveu à vítima, e correu. Foi o réu, no entanto, reconhecido por ambas as vítimas como sendo um dos roubadores, e tal se depreende de seus depoimentos em juízo. Houve roubo e não furto. Além das vítimas, dizendo que sofreram efetiva violência, logo após a subtração, indicando que o réu estava em conjunto com os demais assaltantes, também a testemunha falou acerca de roubo e da participação do réu. Toda a prova é no sentido de que logo após a subtração do celular, que de imediato foi repassado ao réu, houve agressões, primeiro a uma das vítimas, e em sequência à outra. O fato é que houve participação do réu nas agressões, e se não de forma direta, claramente acedendo à conduta dos demais, devendo responder na medida plena de sua responsabilidade. Ora, a prova indica claramente que o réu, confrontado pela vítima a devolver seu celular, negou-se a tal, e nesse momento os que estavam em conjunto com o réu iniciaram agressões contra uma vítima, primeiramente, e após contra outra vítima. Somente após o início das agressões é que o réu, já na posse do produto da subtração, saiu do local dos fatos, para garantir a manutenção da posse do produto do crime. Bem falado pelas vítimas que o réu participou do roubo, e que estava junto com os demais autores da subtração, sendo um dos que cercaram as vítimas. Inviável a desclassificação para furto, portanto. Os roubos se consumaram. Ocorreu plena inversão da posse dos bens roubados, sendo completada a violência, circunstâncias bastantes para a consumação dos delitos, aliás como vem entendendo as Cortes Superiores. Uma parte dos bens sequer foi recuperada, outrossim. Vinga a qualificadora do concurso de pessoas, eis que vários foram os assaltantes, e a presença de mais de uma pessoa facilitou a busca da consumação das subtrações. Com uma ação praticou o réu e os demais assaltantes, um acedendo à conduta dos outros, dois delitos de roubo, com resultados autônomos, invadindo patrimônios distintos, e de todo cientes de que essa invasão era mesmo de patrimônios diferentes, como bem indicou a prova dos autos, sendo as vítimas despojadas individualmente.

Caracterizado, assim, o concurso formal de delitos. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, deve a sanção base do delito de roubo qualificado ser aumentada de seis meses, em razão do delito ser algo mais grave do que o padrão para a espécie, eis que houve efetiva violência contra as vítimas, que segundo a prova restaram mesmo feridas, uma delas tendo que procurar serviço médico. A reprimenda é fixada em quatro anos e seis meses de reclusão e dez dias multa. Na segunda fase de fixação de sanção, devem as penas ser reduzidas de três meses, em razão da atenuante da confissão, que foi apenas parcial, sendo a sanção de quatro anos e três meses de reclusão e dez dias multa. Na terceira fase, aumento as penas de um terço, pela causa de aumento de pena do concurso de pessoas, com sanção de cinco anos e oito meses de reclusão e treze dias multa. Por fim, em razão do concurso formal de crimes, aumento a pena de um sexto, sendo um o delito subsequente ao primeiro, com sanção final de seis anos, sete meses e dez dias de reclusão e dezesseis dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu

SANDRO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a cumprir as penas de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa no valor unitário mínimo legal. Iniciará o réu cumprimento de pena em regime fechado, lembrando-se que se trata de crimes de roubo, intrinsecamente graves, sendo os roubos qualificado, em concurso de delitos, e sofrendo as vítimas agressões que levaram a efetivos ferimentos, não se coadunando o delito grave de roubo, ainda que impróprio, nessas circunstâncias concretas, com regime outro que não o mais severo de lei. Não poderá recorrer em liberdade, pelos mesmos motivos. Expeça-se mandado de prisão pela sentença condenatória ou recomende-se o réu onde se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, conforme o caso. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como o réu, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como o réu. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, Escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES